

DIREITO CONSTITUCIONAL – Júlio Ribeiro 01/09/2026

Atividade complementar de trabalho em grupo

Texto: **Direito Constitucional Esquematizado**

Autor: **Pedro Lenza**

Alunos: Carlos Eduardo Franzoni Rodrigues, Heverton Junior Cristaldo Da Silva e Fabio Centeno

Este trabalho de estudo acadêmico tem como objetivo abordar e destrinchar todas as constituições desde a antiguidade até o presente período com a nossa constituição vigente, com o objetivo ainda de classificar as mesmas quanto a: Origem, Forma, Extensão, Possibilidade de alteração e Conteúdo.

Durante todo o período de sociedade da humanidade, desde os inícios dos tempos com a antiguidade houve a criação de diversas constituições até chegarmos na atual vigente, cada uma delas sendo classificada com alguns critérios.

INTRODUÇÃO

Quando falamos em Constituição, estamos falando da base para a organização de um Estado. É ela que estabelece as principais regras, organiza os Poderes e define direitos e deveres.

Mas nem todas as Constituições foram criadas da mesma forma ou possuem as mesmas características. Algumas nasceram da participação popular, outras foram impostas pelo governante. Algumas são extensas e detalhadas, enquanto outras são mais curtas e objetivas. Existem também diferenças na forma como podem ser alteradas e no tipo de conteúdo que apresentam.

Por isso, existem diferentes maneiras de classificar uma Constituição. Neste trabalho vamos analisar cinco delas: **origem, forma, extensão, possibilidade de alteração e conteúdo**, usando também a Constituição Federal de 1988 como referência e exemplo.

1. ORIGEM PROMULGADA OU OUTORGADA

A primeira classificação procura responder uma pergunta bem simples: **de onde veio essa Constituição?**

A Constituição **promulgada** é aquela cuja criação parte do povo, por meio de seus representantes eleitos. Existe, portanto, participação popular no processo de construção da Constituição.

Já a Constituição **outorgada** segue o caminho contrário. Ela é estabelecida de forma unilateral pelo governante ou pelo Estado, sem a mesma participação popular.

Exemplo prático: nossa **Constituição Federal de 1988 é promulgada**, pois foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, formada por representantes eleitos. Já a Constituição brasileira de **1824 foi outorgada por D. Pedro I**.

2. FORMA ESCRITA, DOGMÁTICA, COSTUMEIRA OU HISTÓRICA

Aqui procuramos entender **como a Constituição foi organizada e construída**.

A Constituição **escrita** possui suas principais normas reunidas e organizadas formalmente em um texto constitucional.

A Constituição **dogmática** é construída em determinado momento, reunindo os princípios e ideias considerados importantes para aquela sociedade naquele momento.

Já as Constituições **costumeiras ou históricas** são resultado de um processo diferente. Em vez de surgir um único texto reunindo todas as principais regras, elas vão sendo construídas ao longo do tempo por meio de costumes, tradições, decisões e diferentes documentos.

Exemplo prático: a Constituição brasileira de 1988 é escrita e dogmática. Ela foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte e suas normas foram organizadas formalmente em um texto com 250 artigos.

Um exemplo de Constituição histórica é o do Reino Unido, que não possui um texto único, mas um sistema construído ao longo de séculos com base na chamada Common Law, onde as regras nascem dos costumes e de decisões judiciais. Já o Brasil adota a chamada **Civil Law**, que se baseia na lei escrita. A vantagem do modelo brasileiro e da nossa Constituição de 1988 é porque apresenta maior segurança jurídica, pois as leis e os direitos dos cidadãos estão organizados de forma clara e acessível em um único documento, evitando dupla interpretação.

3. EXTENSÃO ANALÍTICA OU SINTÉTICA

Neste ponto, a questão é basicamente **o tamanho e o nível de detalhamento da Constituição**.

Uma Constituição **analítica ou extensa** trata de muitos assuntos e entra em detalhes sobre diferentes áreas da sociedade.

Já uma Constituição **sintética ou breve** é mais curta e procura estabelecer principalmente as regras e princípios fundamentais do Estado, deixando os demais detalhes para outras leis.

Exemplo prático: a CF/88 é analítica. Basta olhar a quantidade de assuntos que encontramos nela: saúde, educação, trabalho, previdência, meio ambiente, família, economia, impostos, segurança e muitos outros.

A Constituição dos Estados Unidos é o exemplo clássico de texto sintético: possui apenas sete artigos e 27 emendas. Porém, isso gera uma falsa ideia de que ela é pequena. Na verdade, por ser muito curta e vaga, os juízes precisam interpretá-la constantemente. Na prática, ela se torna 'gigante' porque o seu verdadeiro conteúdo está espalhado por milhares de páginas de decisões judiciais acumuladas ao longo dos séculos.

Portanto, uma Constituição maior não é necessariamente melhor ou pior. Trata-se simplesmente de uma escolha diferente sobre o quanto se pretende colocar dentro do próprio texto constitucional.

4. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO RÍGIDA OU FLEXÍVEL

Nenhuma sociedade permanece exatamente igual ao longo do tempo. Por isso, também é importante saber **como uma Constituição pode ser modificada**.

Uma Constituição **rígida** exige um processo especial e mais difícil para ser alterada. Não é possível mudar seu texto da mesma maneira que se altera uma lei comum.

Já uma Constituição **flexível** permite alterações por um processo mais simples, semelhante ao utilizado para modificar as demais leis.

Exemplo prático: a Constituição Federal de 1988 é rígida. O principal exemplo está no **art. 60 da CF**, que estabelece as regras para as Emendas Constitucionais.

Uma PEC precisa passar por um processo mais exigente, sendo votada **em dois turnos na Câmara e no Senado**, com aprovação de **três quintos dos membros de cada Casa**.

Além disso, existem pontos que recebem uma proteção ainda maior, conhecidos como **cláusulas pétreas**, como a separação dos Poderes, o voto direto e os direitos e garantias individuais.

Ou seja: a Constituição brasileira **pode mudar, mas não pode ser mudada de qualquer jeito**.

5. CONTEÚDO FORMAL OU MATERIAL

Por último, podemos classificar uma Constituição olhando para **o conteúdo das suas normas**.

No sentido **material**, o mais importante é o assunto tratado. São matérias que fazem parte da essência de uma Constituição, como a organização do Estado, a divisão dos Poderes e os direitos fundamentais.

No sentido **formal**, o que importa é a norma fazer parte formalmente da Constituição, independentemente do assunto que esteja tratando.

Exemplo prático: uma regra sobre a separação dos Poderes é materialmente constitucional porque trata de um assunto essencial para a organização do Estado.

Por outro lado, uma Constituição pode trazer assuntos muito específicos que talvez pudessem estar em uma lei comum. Se o constituinte decidiu colocá-los formalmente dentro da Constituição, eles passam a ter força de norma constitucional.

A **CF/88 é um bom exemplo**, pois, além das matérias essenciais, possui vários assuntos bastante específicos. Isso também ajuda a entender por que ela é considerada uma Constituição extensa e analítica.

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES NO CONTEXTO HISTÓRICO

A classificação abaixo permite compreender não apenas o período histórico em que cada Constituição foi elaborada, mas também entender a maneira pela qual surgiu, a estrutura adotada, a abrangência de suas normas e o procedimento necessário para sua modificação.

Constituição	Origem	Forma	Extensão	Alterabilidade	Conteúdo
EUA - 1787	Promulgada	Escrita	Sintética	Rígida	Formal
França -1791	Promulgada	Escrita	Analítica	Rígida	Formal
Brasil -1824	Outorgada	Escrita	Analítica	Semirrígida	Material
Brasil -1891	Promulgada	Escrita	Sintética	Rígida	Formal
México -1917	Promulgada	Escrita	Analítica	Rígida	Formal
Alemanha 1919	Promulgada	Escrita	Analítica	Rígida	Formal
Brasil – 1934	Promulgada	Escrita	Analítica	Rígida	Formal
Brasil – 1937	Outorgada	Escrita	Analítica	Rígida	Formal
Brasil – 1946	Promulgada	Escrita	Analítica	Rígida	Formal
Brasil – 1967	Outorgada	Escrita	Analítica	Rígida	Formal
Brasil – 1969 – EC nº 1/69	Outorgada imposta	Escrita	Analítica	Rígida	Formal
Brasil – 1988	Promulgada	Escrita	Analítica	Rígida	Formal
Estados Unidos – 1787	Promulgada democrática	Escrita	Sintética	Rígida	Formal

CONCLUSÃO

Classificar as Constituições ajuda a entender que elas podem ser muito diferentes umas das outras. A forma como são criadas, organizadas, alteradas e até a quantidade de assuntos que abordam dependem da história e das escolhas políticas de cada país.

A Constituição Federal de 1988 ajuda a visualizar essas classificações na prática. Nossa Constituição é **promulgada, escrita, dogmática, analítica e rígida**, além de permitir a compreensão da diferença entre conteúdo formal e material.

Mais do que simplesmente decorar essas classificações, entendê-las permite perceber **como cada sociedade escolhe organizar suas regras mais importantes e proteger aquilo que considera fundamental.**

Fonte: Pedro Lenza. Direito constitucional. Ed 20 & Ed 25 São Paulo: Saraiva Educação, 2021. (Coleção Esquematizado).